

1500199-81.2022.8.26.0646

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania-SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500199-81.2022.8.26.0646 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500199-81.2022.8.26.0646

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON CELIO PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

ÉMERSON CÉLIO PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, pela prática dos fatos delituosos assim narrados na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta de 18h20min, na Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), dispositivo 594, neste Município e Comarca de Urânia, o denunciado ÉMERSON CÉLIO PINHEIRO, qualificado às fls. 05 e 35/36, conduziu o veículo VW/Crossfox, cor prata, placas DNT 0917 - Jales/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo o apurado, o denunciado ÉMERSON CÉLIO PINHEIRO conduzia o veículo VW/Crossfox, cor prata, placas DNT 0917 - Jales/SP, pela Rodovia Euclides da Cunha e, na altura do dispositivo 594, perdeu o controle direcional e chocou-se com a lateral e contramão do viaduto.

Na oportunidade, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada e os agentes da segurança pública constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez (fala desconexa, hálito etílico e falta de equilíbrio).

Submetido a exame do etilômetro, o resultado apontou a presença de 1,50 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido (fl. 34). O exame clínico apontou que o denunciado estava em estado de embriaguez, apresentando facies congesta, atitude agressiva, marcha ebriosa, consciência obnubilada, dificuldade de fixação da memória, atenção e concentração dispersiva, desorientação no espaço e funções sensoriais alteradas (fls. 32/33 e 110/111) ".

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01), sendo-lhe concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares, com pagamento de fiança (fls. 52/57).

Houve o recolhimento da fiança pelo acusado (fls. 77/81).

A denúncia foi oferecida em 04 de outubro de 2022 (fls. 190/192).

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado em razão do descumprimento das medidas cautelares (fls. 194/195).

Foi decretada a prisão preventiva do acusado e houve quebra da fiança recolhida nestes autos, com a perda de metade do valor (fls. 197/201).

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2022 (fls. 205/206).

O acusado foi citado (fls. 222) e apresentou resposta à acusação (fls. 253/284).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia, bem como foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento, sendo mantida a prisão preventiva (fls. 300/304 e fls. 311/315)

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como o acusado foi interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

A defesa requereu a concessão de liberdade provisória, o que foi indeferido.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos moldes preconizados na denúncia. Sustentou que as provas são firmes e suficientes a embasar o decreto condenatório. Pugnou pela procedência da ação penal, com a fixação do regime inicial semiaberto.

A defesa do acusado, por sua vez, reiterou os termos da resposta à acusação, requerendo a absolvição do acusado.

É, em síntese, o relatório.
Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público visando à condenação do acusado Emerson Célio Pinheiro como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudos periciais (fls. 32/33, 174/180 e fls. 223/229), exame do etilômetro (fls. 34), bem como pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução

processual.

A autoria também é inconteste.

O acusado Émerson Célio Pinheiro em solo policial (fls. 05), declarou que "não possui advogado. Tem dois filhos, ambos maiores de idade. Não deseja que ninguém seja comunicado de sua prisão. Sobre os fatos, apenas quer dizer que confessa ter ingerido bebida alcoólica, tendo dirigido o veículo na via pública e se envolvido em acidente de trânsito. Anuiu no procedimento do aparelho etilômetro, tendo conhecimento que o resultado foi de 1,50 mg/l (álcool por litro de ar alveolar)."

Em juízo, disse que já se envolveu com delito de trânsito em Ouroeste. Nunca foi preso. Confirma os termos da denúncia. O veículo era de sua propriedade. Colidiu contra um viaduto, na contramão de direção. Pelo que se recorda, havia garrafas de bebidas alcoólicas no veículo, mas não se lembra o tipo da bebida. Submeteu-se ao exame do etilômetro. Negou-se a realizar ao exame de sangue por ter medo de agulha. Foi submetido a exame clínico pelo médico legista. Mencionou que possui problema com bebidas alcoólicas e, depois dos fatos, procurou o CAPS de Fernandópolis para tratamento, além de atendimento psicológico. Está fazendo uso da medicação na penitenciária.

A testemunha Vagner Marcelo Merlotto, na fase extrajudicial (fls 02), disse que "O depoente é policial militar rodoviário na base de Jales, sendo que na data de hoje, por volta das 18h20min, estava de serviço com o também policial rodoviário Rodrigues, quando foram acionados via COPOM, a fim de atenderem um acidente de trânsito no viaduto da cidade de Urânia. Lá chegando, constataram que o autuado estava conduzindo o veículo Cross Fox, cor prata, placas DNT-0917-Jales, tendo perdido o controle direcional e chocado o automóvel na lateral e contramão do viaduto. No local, em contato com o autuado, perceberam que este aparentava visíveis sinais de embriaguez, tais como hálito etílico, fala desconexa e falta de equilíbrio, tendo o autuado admitido que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes. Ofertado o aparelho etilômetro ao autuado, este anuiu ao procedimento, tendo o aparelho constatado um índice de 1,50 mg/l (álcool por litro de ar alveolar), ocasião em que o depoente e seu companheiro de farda conduziram o autuado até esta Unidade Policial, onde o médico legista, em exame clínico, confirmou que o autuado estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. No interior do veículo do autuado foram apreendidas duas garrafas de bebida alcoólica (campari e pinga 51)"

Em juízo, disse que foram acionados para atendimento de um acidente de trânsito. O veículo havia colidido no viaduto em contramão de direção. O condutor contou que estava voltando de um churrasco na casa de um amigo. Realizado o teste do etilômetro, verificou-se o índice de 1,50 mg/l de álcool por litro de ar alveolar). O acusado não forneceu material sanguíneo. Conduzido à unidade policial, o acusado foi examinado pelo médico legista, o qual constatou a capacidade psicomotora alterada. Havia uma garrafa de "pinga" e outra de "Campari" dentro do veículo, que foram apreendidas.

A testemunha Fábio Rodrigues Moreira, na fase de inquérito policial (fls. 04), disse que "O depoente é policial militar rodoviário na base de Jales e na data de hoje, por volta das 18h20min, estava de serviço com o também policial rodoviário Merlotto, quando foram acionados via COPOM para atenderem um acidente de trânsito no viaduto da cidade de Urânia. Lá chegando, apuraram que o autuado estava conduzindo o veículo Cross Fox, cor prata, placas DNT-0917-Jales, tendo perdido o controle direcional e chocado o automóvel na lateral e contramão do viaduto. No local, em contato com o autuado, notaram que este aparentava sinais de embriaguez, tais como hálito etílico, fala desconexa e falta de equilíbrio, tendo o autuado admitido que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes. Ofertado o aparelho etilômetro ao autuado, este anuiu ao procedimento, tendo o aparelho constatado um

índice de 1,50 mg/l (álcool por litro de ar alveolar), ocasião em que o depoente e seu companheiro de farda conduziram o autuado até esta Unidade Policial, onde o médico legista, em exame clínico, confirmou que o autuado estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. No interior do veículo do autuado foram apreendidas duas garrafas de bebida alcoólica (campari e pinga 51)".

Em juízo, disse que foram acionados para atender acidente de trânsito. No local, o veículo Crossfox do acusado havia chocado contra a defesa de concreto do viaduto, no sentido contrário da rodovia. Relatou que o acusado apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, fala pastosa, entre outros). O acusado foi convidado a fazer o teste de etilômetro, que constatou a concentração de 1,50 mg/l. Disse que o acusado foi conduzido à Delegacia. Ante a negativa em submeter ao exame hematológico, foi solicitado pela Autoridade Policial. o exame clínico pelo médico legista, o qual constatou a embriaguez do acusado. Foram apreendidas duas garrafas de bebidas alcoólicas no veículo do acusado.

Eis as provas coligidas aos autos.

Dispõe o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ser crime a conduta do agente que "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

Em complemento, dispõe o parágrafo primeiro do referido artigo que a alteração da capacidade psicomotora será constatada por (a) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (b) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Da leitura do dispositivo penal, verifica-se que o simples fato do agente dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo terceiros a dano em potencial, já tipifica o delito, prescindindo-se de perigo concreto.

Nesse sentido:

"Apelação Criminal - Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Agente que é surpreendido embriagado ao volante, conduzindo seu veículo em ziguezague - Configuração - Confissão e depoimento dos policiais e testemunhas - Comprovação de perigo concreto - Desnecessidade - (TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL N ° 990.09.042004-9 - Comarca de Araçatuba - 16ª Câmara Criminal - Rel. Des. BORGES PEREIRA - Voto nº 11.871, julgado em 16/03/2010).

Embriaguez na direção de veículo. Art. 306 do CTB. Preliminar de nulidade afastada. Consentimento do apelante para realização do exame de dosagem alcoólica. Autoria e materialidade comprovadas. Embriaguez comprovada por laudo. Desnecessidade de exigência da comprovação do perigo concreto. Penas e regime fixados corretamente, substituição mantida. Redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação para dirigir, na proporção da fixação da pena corporal. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar. 306 CTB (31677920108260291 SP 0003167-79.2010.8.26.0291, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 25/10/2012, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2012)

No caso dos autos, a conduta delituosa restou evidenciada.

Com efeito, os policiais militares rodoviários narraram que o acusado sofreu acidente de trânsito na rodovia após perder o controle do veículo. Disseram que fizeram a abordagem e o acusado apresentava sinais de embriaguez. Afirmaram que o acusado fez o teste do etilômetro, apresentando resultado superior ao limite legal. Confirmaram que o perito criminal atestou o estado de embriaguez do acusado.

Neste ponto, saliente-se que o depoimento do policial é merecedor de confiança, como de resto qualquer outro depoimento, até que se prove o contrário. E, no contexto probatório apresentado nos autos, nada há para lhe retirar o crédito de que seja merecedor.

HUGO NIGRO MAZZILLI, de forma lapidar, assim se expressou sobre o testemunho de policiais:

Não merece o depoimento dos policiais uma eiva abstrata e genérica de suspeição. Se o Estado encarrega seus agentes do grave munus de defender a coletividade contra o crime, se os arma, se lhes dá poder de polícia, se lhes atribui a investigação de crimes e até o direito de prender pessoas e apreender bens, seria rematado contra-senso recusar-lhes a priori qualquer crédito ao seu depoimento, apenas porque são policiais. Ora, seu testemunho há de ser aferido no contexto instrutório, no seu todo, e se, longe de desmentido pela instrução, for com esta coerente, razão não há para recusá-lo (RT, 417:94). Ou mais, seria indesculpável dislate obrigar os policiais a combaterem o crime e, depois, negar validade a seu subsequente depoimento. (in QUESTÕES CRIMINAIS CONTROVERTIDAS, Saraiva, 1999, pág. 776).

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. 444/406, 604/407; TJRJ: RT.595/423 etc.

Apelação do Ministério Público – Réus denunciados por furto duplamente qualificado tentado e corrupção ativa, em concurso material – Absolvição na instância anterior – Autoria e materialidade bem comprovadas, entanto – Palavras coerentes e uniformes da vítima – Depoimentos dos agentes policiais harmônicos desde a fase inquisitiva – Condenações de rigor – Prescrição em concreto da pretensão punitiva que se reconhece de ofício, todavia – Inteligência do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V e 119 do CP – Recurso ministerial provido, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação 0019026-50.2011.8.26.0405; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO DEFENSIVO EM BUSCA DA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OS POLICIAIS CONFIRMARAM OS FATOS COM RELATOS COERENTES ENTRE SI – NEGATIVA ISOLADA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS APLICADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 0005382-56.2011.8.26.0238; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)"

Não bastasse, em nenhum momento, seja na fase policial ou em juízo, o acusado trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios que pudessem ser utilizados para desmerecer o relato prestado ou que pudessem indicar que o policial tinha motivos para imputar falsamente ao acusado crime que não cometeu.

Aliás, o próprio acusado confessou a prática delitiva, afirmando que realmente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica.

E, como se sabe, a confissão judicial do acusado tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao

contexto probatório ameahado. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Anote-se, ademais, que a embriaguez foi comprovada pelo exame do etilômetro, cujo resultado apontou a presença de 1,50 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, quantia esta superior à permitida por lei (fls. 34), conforme também mencionaram os policiais militares e o próprio acusado (fls. 03/05).

De igual sorte, o perito criminal indicou que o acusado estava em estado de embriaguez, apresentando facies congesta, atitude agressiva, marcha ebriosa, consciência obnubilada, dificuldade de fixação da memória, atenção e concentração dispersiva, desorientação no espaço e funções sensoriais alteradas (fls. 32/33 e 110/111).

Por fim, houve apreensão de duas garrafas de bebidas com alto teor alcoólico (cachaça e vinho) dentro do veículo conduzido pelo acusado, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 223/229.

Desse modo, conforme o já exposto, há elementos seguros que vêm confirmar a materialidade e autoria do delito que recai sobre o acusado. A prova carreada aos autos é forte e coesa e, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada grave, já que o acusado conduziu o veículo automotor com teor alcoólico superior a 05 (cinco) vezes ao permitido por lei, evidenciando maior reprovabilidade do comportamento. Ressalta-se que “a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa gravíssimo descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as habilidades psicomotoras, diminui os reflexos, faz com que o condutor subestime ou ignore riscos, entre outros resultados que inviabilizam a condução do veículo”. (STJ, REsp 1.749.954/R0, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/02/2019)

Não obstante, nota-se dos autos que, em curto espaço de tempo, o acusado se envolveu com o crime de embriaguez ao volante em quatro oportunidades (processos n. 0002034-38.2016.8.26.0696, 1500023-05.2022.8.26.0646, 1500199-81.2022.8.26.0646 e 1500252-07.2022.8.26.0632 – fls. 40/41 e fls. 121/165), demonstrando que não se importa com as normas preventivas de trânsito, o que justifica maior rigor na aplicação da pena-base.

O acusado não ostenta maus antecedentes (fls. 40/41). Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade, não foram ameahados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos do decidido pelo STJ (HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo 643). Os motivos são próprios à espécie.

As circunstâncias devem ser valoradas negativamente. Com efeito, o acusado conduziu o veículo pela rodovia com alto teor alcoólico, gerando maior risco para a integridade física e/ou patrimonial de terceiros, tanto que se envolveu em acidente de trânsito.

Ou seja, a conduta do acusado em dirigir veículo embriagado pela rodovia é circunstância judicial que deve ser valorada negativamente pela maior ofensa ao bem

jurídico tutelado, visto que, em razão da velocidade empreendida, existe um risco maior de que condutas semelhantes à do acusado gerem verdadeiras tragédias, atingindo a integridade física e a vida de pessoas inocentes que não têm qualquer relação com a irresponsabilidade de condutores que decidem assumir a direção de veículos automotores após a ingestão de bebida alcoólica.

As consequências foram normais à espécie. Diante destas circunstâncias, aplico a pena base acima do mínimo legal, resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea. Assim, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, 25 (vinte e cinco) dias-multa e 05 (cinco) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, 25 (vinte e cinco) dias-multa e 05 (cinco) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O valor do dia-multa será de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo a época dos fatos, pois não há, nos autos, informações sobre a real situação econômica do acusado que autorize fixá-lo acima desse patamar.

Em que pese a primariedade do acusado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis delineadas na primeira fase da dosimetria da pena, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal).

Reitere-se que o acusado dirigiu veículo em rodovia com alto teor alcoólico e ostenta histórico de irresponsabilidade ao conduzir veículos sob a influência de álcool, não sendo suficiente nem mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão aplicadas nestes autos, a denotar que a fixação do regime inicial aberto não seria suficiente para os fins da pena (finalidades retributiva e preventiva da pena).

Pelos mesmos motivos, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da execução da pena, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado EMERSON CELIO PINHEIRO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo (um trigésimo), e 05 (cinco) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

O acusado, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, eis que continuam presentes os requisitos que recomendam sua custódia cautelar, visto que ele descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas por este juízo, demonstrando que não pretende cumprir o que for determinado.

Não obstante, o acusado possui quatro envolvimentos recentes com o crime de embriaguez ao volante (processos n. 0002034-38.2016.8.26.0696, 1500023-

05.2022.8.26.0646, , 1500199-81.2022.8.26.0646 e 1500252-07.2022.8.26.0632 – fls. 40/41 e fls. 121/165), demonstrando que não se importa com as normas preventivas de trânsito, representando risco à incolumidade física e/ou patrimonial de terceiros.

Noutros temos, se solto, existe risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o acusado ostenta histórico de irresponsabilidade ao conduzir veículos sob a influência de álcool, não sendo suficiente nem mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Caso o acusado permaneça em liberdade, poderá colocar em risco à integridade física ou a vida de terceiros, como é comum ocorrer em delitos de trânsito.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena" (STJ, AGRG no HC nº 640.933/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Julgado em 23/02/2021), cabendo, no entanto, ao Juízo da Execução Penal compatibilizar a prisão cautelar do apenado com as regras próprias do regime prisional fixada na sentença.

Nesse contexto, de rigor a manutenção da prisão preventiva do acusado.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, expedindo-se guia provisória para a execução da pena.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois incompatível com a natureza do delito praticado.

Por fim, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observada eventual concessão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Expeça-se guia definitiva para o cumprimento da pena;
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 3) Comunique-se o IIRGD e proceda-se ao lançamento das informações pertinentes no Sistema Informatizado Oficial;
- 4) Comunique-se ao CONTRAN e ao Órgão de Trânsito do Estado responsável acerca da medida aplicada em relação à CNH do acusado (artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro);
- 5) Intime-se o acusado para entregar em juízo sua C.N.H. em 48 horas (artigo 293, parágrafo 1º, do Código de Trânsito Brasileiro); e
- 6) A fiança foi declarada quebrada, com perdimento de metade do valor (fls. 200). Assim, na forma do artigo 345, CPP, serão deduzidas as custas e despesas processuais, bem como a multa imposta, destinando-se eventual montante remanescente ao fundo penitenciário. Quanto à outra metade pertencente ao acusado, aguarde-se, por ora, o início de eventual cumprimento de pena, pois eventual não comparecimento importará na quebra da totalidade (art. 344, CPP).

P.I.C.

Urania, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA